

Đề:

Số báo danh:

(Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1: Nêu các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo quy định của Luật cạnh tranh 2004 và chỉ ra các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối. <2 điểm>

Câu 2 (2 điểm):

Anh (chị) hãy trình bày các đặc điểm về hội đồng quản trị trong công ty cổ phần theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Câu 3 : (2,0 điểm)

Công ty TNHH Hồng Huệ thành lập ngày 1/3/2018, có trụ sở tại Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, vốn điều lệ của Công ty do 4 thành viên đóng góp theo tỷ lệ, Hồng góp 25% vốn điều lệ, Huệ góp 30% vốn điều lệ, Cúc góp 20% vốn điều lệ (cam kết sẽ góp đủ trong tháng 4/2018), Lan góp 25% vốn điều lệ. Công ty đã được Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật).

Bốn thành viên thống nhất Huệ là Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Hồng Huệ. Sau thời gian hoạt động, Huệ muốn thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty nên đã triệu tập họp Hội đồng thành viên đúng trình tự, thủ tục (triệu tập lần 1) nhưng tại phiên họp chỉ có Huệ và Lan tham dự, nghị quyết sửa Điều lệ Công ty chỉ được Huệ và Lan biểu quyết thông qua.

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên có hợp lệ không? Nghị quyết sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Hồng Huệ có đúng quy định pháp luật không? Vì sao?

2. Giả sử đến ngày 1/6/2018, Cúc chưa góp đủ số tiền mặt bằng 20% vốn điều lệ thì phải giải quyết như thế nào? Lan muốn mua lại phần vốn góp của Cúc có được không?

3. Trường hợp Huệ muốn tăng vốn điều lệ của Công ty thì phải thực hiện các thủ tục gì? Huệ có thể dùng xe ô tô Camry 2.0 để góp vốn vào Công ty trong trường hợp nào, Công ty và Huệ phải thực hiện những thủ tục gì?

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong phòng thi.
- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh nộp lại đề thi cùng bài thi /

Câu 4 (2 điểm)

Công ty dệt may ở Hưng Yên (nguyên đơn) đã ký một hợp đồng mua và lắp đặt một hệ thống máy dệt may công nghiệp với một nhà cung cấp ở Nam Định (Bị đơn). Hợp đồng quy định "Người bán có nghĩa vụ giao hàng, lắp đặt và quản lý hệ thống vận hành tại nhà máy".

Trong quá trình hoạt động, hệ thống máy này luôn gặp trục trặc và sau đó hệ thống này thường xuyên bị tạm dừng hoạt động. Nguyên nhân theo xác định của cơ quan giám định là do việc lắp đặt không đúng thiết bị. Bị đơn đề nghị gia hạn thêm 3 tháng để nhập thiết bị thay thế. Nhưng nguyên đơn đã tuyên bố hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bị đơn bồi thường các khoản thiệt hại dưới đây:

1. Số tiền đã thanh toán theo hợp đồng.
2. Khoản tiền phạt vi phạm 5% giá trị hợp đồng.
3. Chi phí lưu kho và bảo quản máy trong thời gian máy trục trặc, tạm dừng hoạt động.

Các yêu cầu trên có được thỏa mãn không? Vì sao?

Câu 5 (2 điểm): Ông Trần B. là thành viên góp vốn 20% của Công ty trách nhiệm hữu hạn A. được thành lập có 10 thành viên là tổ chức và cá nhân, nhưng khi Hội đồng thành viên, ông Trần B. đã bỏ phiếu không tán thành về quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên trong Điều lệ công ty. Khi ông Trần B. muốn chuyển nhượng lại phần vốn góp cho người khác nhưng công ty A. không đồng ý và yêu cầu chỉ được chuyển nhượng cho thành viên của công ty A theo mức giá quy định nguyên tắc trong Điều lệ công ty, nếu chuyển nhượng cho người khác phải được sự chấp thuận của công ty A bằng văn bản.

Yêu cầu: Quyết định của công ty A không đồng ý cho ông Trần B chuyển nhượng vốn góp cho người khác có đúng quy định không? Tại sao?